คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๑๒/๒๕๖๘

บริษัท ร จำกัด โจทก์
นาย ย จำเลยที่ ๑
นาย ป จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔, ๑๐
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕, ๖
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗, ๑๖๐๑

เรื่อง **โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีจึงไม่นำประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการจำกัดความรับผิดของผู้ค้ำประกันในกรณีทั่วไปมาใช้บังคับแก่การค้ำประกันกรณีลูกจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจได้ เมื่อตามหนังสือสัญญาค้ำประกันไม่ได้จำกัดความรับผิดของจำเลยที่ ๒ ไว้ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้รับประกันการทำงานของนาย ข จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่นาย ข ก่อให้เกิดขึ้นตามสัญญาค้ำประกัน แต่เมื่อโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังจำเลยที่ ๒ เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่นาย ข ผิดนัด จำเลยที่ ๒ ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า จำเลยที่ ๑ เป็นทายาทโดยธรรมของนาย ก และนาย ก เป็นทายาทโดยธรรมของนาย ข อดีตพนักงานของโจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของนาย ข โดยตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์แทนนาย ข ในความเสียหายที่นาย ข ได้กระทำขึ้นต่อโจทก์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม นาย ข เคยเป็นพนักงานของโจทก์ ระหว่างที่นาย ข ทำงานในตำแหน่งพัสดุ ๔ แผนกคลังพัสดุบริการ หน่วยงาน A ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของโจทก์ ได้ตรวจนับพัสดุอุปกรณ์งวดสิ้นปี พบว่าอุปกรณ์ประเภทสายไฟมียอดคงเหลือคงคลังน้อยกว่ายอดคงเหลือทางบัญชีจำนวน ๔ รายการ นาย ข เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ ไม่สามารถชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ โจทก์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนปรากฏว่า นาย ข กระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของโจทก์อันชอบด้วยกฎหมาย โจทก์มีคำสั่งลงโทษนาย ข ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ๒,๔๖๐,๐๖๒.๒๕ บาท แก่โจทก์ นาย ข ขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนโดยยินยอมให้หักเงินเดือน

ในอัตราก้าวหน้าร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือน และยินยอมให้หักเงินโบนัสร้อยละ ๓๕ ของเงินโบนัสที่ได้รับในปีนั้น ๆ ตลอดจนยินยอมให้หักเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานและค่าจ้าง สำหรับวันหยุดพักผ่อนในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุตามข้อบังคับ และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานขอผ่อนชำระเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท และจะนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์ต่อไป โจทก์หักเงินเดือนของนาย ข เพื่อชำระหนี้มาโดยตลอด ต่อมานาย ข ถึงแก่ความตายโดยมีนาย ก เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ต่อมานาย ก ถึงแก่ความตาย โดยมีจำเลยที่ ๑ เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ขณะนาย ข ถึงแก่ความตาย นาย ข มีหนี้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดค้างชำระ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะทายาทของนาย ข และนาย ก ชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้แล้ว แต่จำเลยที่ ๒ เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ถูกต้อง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๑ ยังไม่ได้ร้องขอจัดการมรดกของนาย ข และนาย ก จำเลยที่ ๑ ไม่มีส่วนรับรู้รับทราบมรดกของผู้ตายทั้งสอง การฟ้องของโจทก์ไม่ชอบ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดตามฟ้อง จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันนาย ข ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันระบุคุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน (๔) พนักงานประจำองค์กรของรัฐยกเว้นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องมีอัตราเงินเดือนเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ชั้นเอกขึ้นไป ดังนี้คุณสมบัติของจำเลยที่ ๒ ไม่เข้าคุณสมบัติดังกล่าว การที่นาย ข ทำหนังสือยอมรับผิดยินยอมชดใช้เงินให้แก่โจทก์และทำหนังสือขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนและหนังสือให้ความยินยอม จำเลยทั้งสองไม่ได้มีส่วนมิได้มีส่วนรู้เห็นด้วยฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ และให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ดำเนินกระบวนพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๒,๑๘๙,๐๗๓.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๑๔๖,๑๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ ที่แก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ ทั้งนี้ จำเลยที่ ๑ ไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกของนาย ข ที่ตกทอดได้แก่ตน หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้จำเลยที่ ๒ ชำระแทนเป็นเงิน ๗๕,๓๒๔.๕๒ บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

เป็นกิจการสาธารณูปโภค นาย ข ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน A ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๔ แผนกคลังพัสดุบริการ โดยมีนาย ค และจำเลยที่ ๒ ระบุเป็นผู้ค้ำประกันการทำงาน ต่อมานาย ข ได้ปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบ ไม่สามารถชี้แจงการตรวจนับพัสดุอุปกรณ์งวดสิ้นปี ได้ว่าอุปกรณ์ประเภทสายไฟฟ้ามียอดคงเหลือคงคลังน้อยกว่ายอดคงเหลือทางบัญชี ๔ รายการ ซึ่งนาย ข เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ โจทก์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและความรับผิดทางละเมิด ซึ่งสรุปผลการสอบสวนว่านาย ข กระทำผิดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของโจทก์อันชอบด้วยกฎหมาย และได้มีคำสั่งลงโทษนาย ข ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นาย ข ทำหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ โจทก์ได้หักเงินเดือนของนาย ข เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวตลอดมาตามข้อตกลงที่นาย ข ยินยอม เมื่อนาย ข ถึงแก่ความตายแล้วมีสิทธิได้รับเงินโบนัส และเงินปรับปรุงค่าจ้างจากโจทก์ โจทก์หักจำนวนเงินดังกล่าวออกจากยอดหนี้ที่นาย ข ค้างชำระจึงเหลือยอดหนี้ตามตารางการคำนวณดอกเบี้ย นาย ข มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โจทก์ได้นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งนาย ข มีสิทธิได้รับโอนเข้าบัญชีชื่อนาย ก โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งผู้จัดการหน่วยงาน A เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้รับประโยชน์ของนาย ข ในส่วนของเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีชื่อนาย ก เป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์นั้น ต่อมานาย ก ยื่นคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ววินิจฉัยว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโจทก์ผู้มอบอำนาจแล้ว ย่อมสมบูรณ์ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจอีก ส่วนการระบุวันที่ในหนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจจะเขียนด้วยลายมือหรือประทับตราวันที่อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เข้าใจได้ว่าหนังสือมอบอำนาจจัดทำขึ้นวันใดเท่านั้น มิได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องแสดงวันที่ในหนังสือมอบอำนาจด้วยวิธีการใด การที่โจทก์ประทับตราวันที่ในหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งมีตัวอักษรแตกต่างจากหนังสือมอบอำนาจโดยรวมหาเป็นเหตุให้ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจโดยถูกต้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและโจทก์บรรยายฟ้องว่า หลังจากโจทก์มีคำสั่งให้นาย ข ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนาย ข ได้ขอผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ต่อมานาย ข เสียชีวิต ซึ่งยังชดใช้ค่าสินไหมไม่ครบถ้วน คำฟ้องดังกล่าวแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้ว ส่วนรานละเอียดการชำระหนี้ของนาย ข โจทก์สามารถนำสืบได้ ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม เมื่อคู่ความรับฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อนาย ข ยินยอมให้โจทก์หักเงินเดือนชดใช้ จนกระทั่งนาย ข ถึงแก่ความตาย ซึ่งนาย ข ยังมีหนี้ค้างชำระตามรายละเอียดการหักเงินเดือนของนาย ข โดยโจทก์ทั้งสองมิได้โต้แย้ง จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกและเป็นผู้มีสิทธิในการจัดการทรัพย์มรดกของนาย ข ต้องรับผิดหนี้ดังกล่าวต่อโจทก์แต่ไม่ต้องรับผิดเกินกว่ามรดกที่ตกทอดถึงตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๑ ส่วนจำเลยที่ ๒ เมื่อรับว่าได้ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของนาย ข ไว้ให้ต่อโจทก์ จึงต้องรับผิดตามสัญญาดังกล่าว แม้หมายเหตุตามสัญญา ข้อ ๔ จะระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันว่าในกรณีเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ ยกเว้นพนักงานของโจทก์จะต้องมีอัตราเงินเดือนเทียบเท่าราชการชั้นเอกขึ้นไปก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่โจทก์ใช้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ หากพนักงานที่ผู้ค้ำประกับกับก่อความเสียหายให้แก่โจทก์เท่านั้น มิใช่เงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสัญญา แม้จำเลยที่ ๒ ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงภัย

ของโจทก์ ไม่ทำให้จำเลยที่ ๒ ต้องหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการถอนการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องปกติที่หากผู้ค้ำประกันถอนการค้ำประกันได้จะต้องหาผู้ค้ำประกันอื่นมาทดแทนและได้รับความยินยอมจากโจทก์ด้วย มิฉะนั้นหากผู้ค้ำประกันที่จัดหามาไม่มีความสามารถที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำของนาย ข ได้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่เป็นธรรมตามที่จำเลยที่ ๒ ต่อสู้ไม่ เมื่อนาย ข ก่อให้เกิดความเสียหายจากการทำงานแก่โจทก์ และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อโจทก์ จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ แต่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดของเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน โดยการค้ำประกันด้วยบุคคลวงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ ดังนั้น ความเสียหายที่นาย ข ก่อขึ้น ช่วงวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หลังประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวใช้บังคับ จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับพร้อมดอกเบี้ย แต่เมื่อโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังจำเลยที่ ๒ เกินกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด จำเลยพี่ ๒ ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว โจทก์คงเรียกได้เพียง ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้น

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของนาย ข รับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่นาย ข ได้รับตามประกาศกระทรวงแรงงานนั้นชอบหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์” พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (๔) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์...” และตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ วรรคสอง บัญญัติว่า “ให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เช่นใดก็ตาม เว้นแต่รัฐวิสาหกิจที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง” และมาตรา ๖ บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า (๑) องค์การของรัฐบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ” ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไม่ให้ใช้บังคับแก่โจทก์ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ นำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้ในวินิจฉัย จึงไม่ชอบ ดังนั้น จะนำประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นการจำกัดความรับผิดของผู้ค้ำประกันในกรณีทั่วไปมาใช้บังคับแก่การค้ำประกันกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ เมื่อโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวจึงไม่อาจใช้บังคับแก่โจทก์ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชำระหนี้ให้แก่โจทก์เพียงใด โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของนาย ข ซึ่งตามสัญญาค้ำประกันมิได้จำกัดความรับผิดของจำเลยที่ ๒ ต่อโจทก์ จำเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดเต็มจำนวนความเสียหายที่นาย ข ได้ก่อขึ้น เห็นว่า เมื่อโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ มิอาจนำประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้บังคับได้ ทั้งตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน มิได้จำกัดความรับผิดของจำเลยที่ ๒ ไว้ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้รับประกันการทำงานของนาย ข จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่นาย ข ก่อให้เกิดขึ้นตามสัญญาค้ำประกัน ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า นาย ข มีหนี้ที่ค้างชำระโจทก์ ๒,๑๔๖,๑๕๐.๙๗ บาท จำเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ และเมื่อได้ความว่า นาย ข ผ่อนชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเดือนมีนาคม นับจากเดือนเมษายน ๒๕๖๕ นาย ข ไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์อีก จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป แต่โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ รับหนังสือดังกล่าววันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามและเอกสารการนำส่ง กรณีจึงเกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่นาย ข ผิดนัด จำเลยที่ ๒ ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง โจทก์คงเรียกให้จำเลยที่ ๒ ชำระดอกเบี้ยได้เพียง ๖๐ วัน นับแต่วันที่นาย ข ผิดนัดเท่านั้น คิดเป็นเงิน ๑๘,๐๕๔.๗๘ บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดต่อโจทก์ ๒,๑๖๔,๒๐๕.๗๕ บาท ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าให้จำเลยที่ ๒ รับผิดต่อโจทก์ ๗๕,๓๒๔,๕๒ บาท ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษบางส่วน อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

อนึ่ง จำเลยที่ ๑ มีหนี้ค้างชำระ ๒,๑๔๖,๑๕๐.๙๗ บาท และตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ขอให้คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินดังกล่าวด้วย แต่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ รับผิดในดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๒,๑๔๖,๑๕๐ บาท เท่านั้น กรณีถือเป็นข้อผิดหลงเล็กน้อย แม้โจทก์จะไม่อุทธรณ์ในประเด็นนี้มาด้วย

แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง โดยไม่จำต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ แก้ไขได้

พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้จำเลยที่ ๒ ชำระแทน ๒,๑๖๔,๒๐๕.๗๕ บาท สำหรับจำเลยที่ ๑ ให้รับผิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๒,๑๔๖,๑๕๐.๙๗ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา